

한국가스공사 상임감사위원회

권고·통보

일련번호 제20-영업-02호

제목 탱크로리 직공급 천연가스 연체채권 체계적 관리 필요

소관부서 ☎본부 ◁◁기지본부·◀◀기지본부, ▽▽▽▽본부 ▼▼▼▼처

조치부서 ☎본부 ◁◁기지본부·◀◀기지본부, ▽▽▽▽본부 ▼▼▼▼처

내용

1. 업무 개요

공사 「영업규정」 제8조(수급계약 체결)에 따르면 ▼▼▼▼처 ◆◆◆◆부는 가스공급조건에 관한 매매계약 체결업무를 담당하고, 동 규정 제24조(요금업무 처리보고)에 따르면 기지본부 영업담당부서는 기 체결된 탱크로리 직공급 천연가스 매매계약에 따른 요금청구 및 요금수납결과에 대하여 ▼▼▼▼처 ◆◆◆◆부 ◆◆부에 보고하도록 되어 있다.

한편 공사와 탱크로리 직공급 천연가스 수요처 간 천연가스 매매계약에 관한 사항은 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」에 따르도록 되어 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「액화천연가스(LNG) 매매계약서」 제8조(천연가스 대금의 납부) 제4항 제3호에 따르면, 공사는 수요처가 천연가스 대금 납부일로부터 10일 이내에 천연가스 대금을 납부하지 못할 경우 수요처가 납부하여야 할 금액 전액과 연체원금·연체이

자 및 납부지연에 관련된 기타 경비를 보증금으로 대체하여야 하며, 이 경우 보증금 한도내에서 천연가스를 공급하여야 한다. 또한 동 계약서 제14조(공급중단 및 안전) 제6항에 따르면, 수요처가 천연가스 대금을 납기일까지 납부이행하지 못하거나 기 공급물량에 대한 미회수 대금 상당액(연체이자 등 포함)이 보증금을 초과하였을 시 공사는 천연가스 공급을 중단할 수 있으며, 공사와 수요처 간 천연가스 대금 납부에 대하여 협의된 경우 또는 수요처가 납부하지 못한 금액이 분쟁중일 경우에 한하여 천연가스 공급을 지속할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 감염병 확산 등에 따라 산업체가 중심인 영세규모의 탱크로리 직공급 천연가스 수요처의 경영환경이 악화되고 있고, 이에 공사의 천연가스 매출채권 회수도 더욱 어려운 상황에 이르고 있다. 천연가스 매출채권 미회수 장기화는 악성 부도 채권으로 이어져 공사의 영업손실로 이어질 수 있고, 이러한 점을 감안한다면 조속한 기한 내 채권 회수를 포함한 채권관리 강화가 더욱 요구되는 시점이다.

(1) 천연가스 공급중단에 대한 기준·절차 부재

현재 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」상 연체대금이 보증금을 초과하고 있는 수요처에 대한 천연가스 공급중단 여부를 각 기지본부와 수요처 간 협의에 위임하고 있다. 이에 따라 연체대금이 보증금액을 초과하고 있는 수요처가 발생하는 경우 기지본부 실무자가 업체와 우선 협의 후 천연가스를 출하하거나, 선금에 연체채권 일부를 포함한 천연가스 대금수수 후 천연가스 출하, 변제계획서

접수 후 천연가스 출하 등 각 수요처 별·기지본부별로 기준이나 절차 없이 수납 업무를 수행하고 있다. 이는 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」 제14조(공급중단 및 안전) 제6항의 천연가스 공급지속 여부 판단에 대하여 정형화 된 기준과 절차가 부재하기 때문으로 보인다.

(2) 천연가스 대금 미회수 장기화

◁◁기지본부는 2020년 11월 현재 65개의 수요처와 탱크로리 직공급용 천연가스 매매계약에 대한 계약관리를 하고 있으며, 이 중 (주)●●●●은 2019년 1월부터 2020년 11월 현재까지 아래와 같이 천연가스 대금을 연체 중에 있다.

[표 1] (주)●●●● 천연가스 대금 연체현황

연체기간	보증금액(A)	연체금액(B)	보증금잔액(A-B)
'19.1월~'20.11월	185,000,000원	188,332,318원	-3,332,318원

※ 출처 : 탱크로리 직공급용 연체채권 미회수에 관한 사항 관련 ▷▷기지본부 확인서(2020.11.20.) 재구성

또한 (주)●●●●은 2019년 7월~8월 및 10월과 2020년 2월 및 4월~6월 간 연체금액이 보증금액을 초과한 사실이 있고, 2020년 11월 현재에도 연체금액이 보증금액을 3,332,318원 초과하고 있다. 따라서 ▷▷기지본부 관리부는 (주)●●●●의 연체대금이 보증금을 초과할 시 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」 제14조 제6항에 따라 천연가스공급을 중단하였어야 하고, 천연가스 공급 지속을 위한 협의 시에는 ▷▷기지본부 영업담당부서장이 결재한 공문에 의거하여 협의를 진행하여야 한다. 그러나 ▷▷기지본부는 (주)●●●●에 대하여 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」 제14조 제6항에 따른 천연가스 공급중단 조치를 취하지 아니하였고, 천연가스 연체대금 납부 협의에 있어서도 유선으로 협의하였다.

한편 ◀◀기지본부는 2020년 11월 현재 49개의 수요처와 탱크로리 직공급용 천연가스 매매계약에 대한 계약관리를 하고 있으며, 이 중 ○○○○(주)은 2019년 7월부터 2020년 11월 현재까지 아래와 같이 천연가스 대금을 연체 중에 있다.

[표 2] ○○○○(주) 천연가스 대금 연체현황

연체기간	보증금액(A)	연체금액(B)	보증금잔액(A-B)
`19.7월~`20.11월	113,000,000원	100,091,174원	12,908,826원

※ 출처 : 탱크로리 직공급용 연체채권 미회수에 관한 사항 관련 ◀◀기지본부 확인서(2020.11.11.) 재구성

2020년 11월 현재 ○○○○(주)은 보증금액이 연체금액 대비 12,908,826원 남은 상황이며, ◀◀기지본부는 ○○○○(주)에 대하여 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」 제4항 제3호에 따라 보증금 잔액 한도 내에서 천연가스를 공급하였어야 한다. 그러나 ◀◀기지본부는 ○○○○(주)에 대하여 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」 또는 「영업규정」 상의 보증금 조항과는 달리 매 회 천연가스 공급금액 이상의 선수금 확보 후 천연가스를 공급하고 있고, 1회 공급시의 공급금액을 제외한 초과 선수금으로 연체중인 천연가스 매매대금을 상계처리하고 있다.

그 결과, (주)○○○○은 2020년 11월 현재까지도 보증금을 초과하는 연체대금에도 불구하고 지속적으로 천연가스 공급받고 있으며, ○○○○(주)은 보증금 잔액 이상으로 천연가스 공급을 받고 있는 등 대금연체 업체에 대한 채권관리에 있어 매매계약서 상의 규정과 달리 관리되고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

(1) ▼▼▼▼▼처의 경우

▼▼▼▼▼처 ◆◆◆◆◆부는 보증금을 초과한 수요처에 대한 천연가스 공급여부 판단에 대하여 각 기지본부가 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」의 관련 조항을 따르고 있으며, 추가적인 기준 및 절차는 불필요할 것으로 보인다는 의견을 제시하였다.

그러나 본 감사에서는 「액화천연가스(LNG) 매매계약서」 상 보증금을 초과한 수요처에 대한 천연가스 공급여부 결정에 있어 계약서 뿐만 아니라 공사 내부 규정 등으로도 어떠한 판단기준을 제시하지 아니하고 있어, 천연가스 공급여부 결정을 위한 협의 시 각 기지본부 별·수요처 별로 다르게 관리될 수 있다는 점을 지적하였다. 즉 유사한 대금 연체 사안에 대해서도 천연가스 공급 중단 또는 지속이 담당자의 임의적인 판단에 따라 관리된다면 민원 발생 소지가 상존하며 부도채권 발생 시 기지본부 담당자의 책임문제가 발생할 수 있다는 점에서 ▼▼▼▼▼처 ◆◆◆◆◆부는 공사 탱크로리 직공급 천연가스 매매계약 총괄 부서로서 일정한 기준과 절차를 마련할 필요가 있다.

이에 대해서는 연체대금이 보증금을 초과한 수요처에 대하여 관할 기지본부에서 공급중단 여부 판단 시, 구체적인 일정이 포함된 변제계획서 선 접수 및 출하대금 선납 후 천연가스를 공급하고, 공급 중단이 필요할 경우 ▼▼▼▼▼처 ◆◆◆◆◆부와 협의 후 중단하는 등의 절차 마련을 생각해 볼 수 있다.

(2) ◁◁기지본부의 경우

◁◁기지본부 ☺☺부는 2020.11.4. (주)●●●●으로부터 서면에 의한 변제계획서를 징구하여 연체채권 회수에 대한 수요처의 명시적인 변제의사를 받았으며, 수요처의 경영환경 악화를 감안하여 보증금 초과 부분에 대한 채권을 신속하게 회수하고 나머지 연체금액에 대해서도 변제계획에 따라 회수토록 하겠다는 의견을 제시하였다. 또한 향후 매출채권이 보증한도 초과 시 「천연가스 매매계약서」 제 규정에 따라 천연가스 대금 납부협의를 공문으로 통보 후 기한 이내에 채권이 회수되지 못할 경우 보증보험 청구를 진행하며, 가스공급 중단 후 보증금 한도 내에서 가스공급을 재개할 예정임을 표명하였다.

(3) ◀◀기지본부의 경우

◀◀기지본부 ☺☺부는 ○●●●(주)에 대한 채권확보 절차를 진행할 수도 있었으나 보증채무 이행청구 조건에 미달하는 부분이 있었고 공사와 수요처 간 상생경영 등을 감안하여 그 동안 천연가스 매매대금에 연체대금 일부를 포함한 선수금을 입금 받으며 연체대금 일부를 회수하고 있음을 설명하며, 향후 ○●●●(주)으로부터 보증금 및 대금변제계획 공문을 수령하고 이와 병행하여 조기 채권반환을 위한 시도를 지속적으로 하겠음을 표명하였다.

조치할 사항

▼▼▼▼▼처장은 보증금을 초과한 연체채권이 있는 수요처에 대한 천연가스 공급여부 결정 시 공통된 판단기준·절차 등을 마련하시기 바라고, (권고)

◁◁기지본부장 및 ◀◀기지본부장은 탱크로리 직공급용 천연가스 대금 미회수 상황이 지속되지 않도록 채권 회수 관리방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)